

1502250-92.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... e posterior condenação do Réu pelo tráfico de drogas. 3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 659607 SP 2021/0109786-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502250-92.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502250-92.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2279702/2021 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 20806766 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2517/21/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2279702 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2279702 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2517/21/638 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELLVEN FERREIRA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

L

Juíza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

KELLVEN FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública e devidamente processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 13 de outubro de 2021, por volta das 22h30min, na Estrada Marginal da Adutora, Jundiapéba, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo e tinha em depósito para fins de tráfico, cerca de: (i) 41,46g (quarenta e um gramas e quarenta e seis decigramas) da droga cocaína, em forma de crack,

acondicionada em 123 (cento e vinte e três) cápsulas; (ii) 29,64g (vinte e nove gramas e sessenta e seis decigramas) da droga cocaína, em pó, acondicionada em 39 (trinta e nove) invólucros; (iii) 2,5g (dois gramas e cinco decigramas) da droga cocaína, em forma de crack, acondicionada em 12 (doze) cápsulas; (vi) 360,35g (trezentos e sessenta gramas e trinta e cinco decigramas) da droga Tetraidrocanabibol - THC (maconha), acondicionada em 251 (duzentos e cinquenta e um) invólucros; (v) 22,365g (vinte e dois quilos e trezentos e sessenta e cinco gramas) da droga Tetraidrocanabibol - THC (maconha), acondicionada em 16 (dezesseis) invólucros; e (vi) 3,01g (três gramas e um centigrama) da droga cocaína, em pó, acondicionada em 04 (quatro) invólucros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É dos autos que os policiais também encontraram com o denunciado uma mochila, a quantia de R\$ 29,00 (vinte e nove reais), 01 sacola sob a roupa íntima, com variedades de porções de drogas, além de 01 aparelho telefônico celular também usado para a realização de atos de tráfico de drogas, como ainda um veículo motocicleta, marca Honda, modelo NXR 150 Bros KS, cor preta, ano de fabricação 2007, placa DXN-3935/Mogi das Cruzes.

Houve prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva conforme r. decisão proferida nos termos e audiência de custódia de fls. 90.

A denúncia foi recebida em 03 de dezembro de 2021 (fls. 145).

Notificado (fls. 137) e citado (fls. 165), apresentou resposta à acusação (fls. 169).

Produziu-se prova oral, com a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

Ao final, as partes manifestaram-se oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede o pedido contido da denúncia.

Primeiramente, rejeito a preliminar defensiva de nulidade pela atuação da Guarda Civil Municipal. Isso porque, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, não havendo impedimento, portanto, para a apreensão pelos guardas municipais, notadamente diante de fundadas suspeitas. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DAS DROGAS REALIZADAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Nos termos do art. 301 do CPP, qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, razão pela qual não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante e, conseqüentemente, em prova ilícita, porque efetuada por guardas municipais" (AgRg no AREsp 771.369/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017). 2. Configurada legítima a apreensão, pelos Guardas Municipais, das drogas dispensadas pelo Agravante, não há nulidade nas provas obtidas a partir daí, sequer na prisão e posterior condenação do Réu pelo tráfico de drogas. 3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 659607 SP 2021/0109786-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. 2. Uma vez que havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, são lícitas todas as provas obtidas por meio dessa medida. 3. É possível que, durante o patrulhamento preventivo, destinado à salvaguarda da população local, bem como de bens, serviços e instalações, as guardas municipais se

deparem com situação de flagrante delito ou, ainda, que, diante de notícia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, procedam à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estariam desautorizadas a agir. 4. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. 5. O Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, já manifestou entendimento de que o art. 144 da Constituição Federal não estabelece o monopólio da função de investigação criminal à polícia. Destarte, a sua interpretação, vista em conjunto com o art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal, legitima a atuação investigativa por outras autoridades. 6. Uma vez que os depoimentos prestados pelo acusado não foram utilizados para a formação do convencimento do julgador? que se valeu dos demais elementos fático-probatórios colacionados aos autos para concluir pela condenação no tocante à prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e porque não houve o reconhecimento da traficância pelo réu (Súmula n. 630 do STJ), não há como se lhe aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. 7. Porque o réu, além de haver sido condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão, era reincidente (inclusive específico) ao tempo do crime, mostra-se devida a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena. 8. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 621586 SP 2020/0282457-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2021). A materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/14, 15/17 e 18/20), auto de exibição/apreensão (fls. 42/43), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 44), laudo de constatação (fls. 46/50), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 101/104 e 205/208), laudo do Instituto de Criminalística (fls. 105/108, 202/204, 209/2013 e 214/217), bem como pela prova oral colhida.

Também, a autoridade criminosa do acusado evidenciou-se.

A testemunha, Eduardo Aluísio Mesquita, guarda civil municipal, ouvido em Juízo, disse que estávamos em patrulhamento rotineiro, quando avistamos o Kellven em cima de uma tubulação que existe no local. Ao avistar a viatura, começou a se deslocar. Achamos a atitude dele um pouco estranha e resolvemos abordá-lo. Ele demonstrou certo nervosismo ao avistar a viatura. Ao abordarmos, meu parceiro fez uma revista pessoal e encontrou uma sacola verde dentro da roupa íntima do acusado. Ao abrir a sacola, havia certa quantidade de entorpecentes dentro dela, envolvendo crack, maconha e cocaína. Feito a varredura, meu parceiro achou uma mochila preta encostada na parede, com as mesmas embalagens que foram encontradas nas roupas íntimas do acusado, em seguida, em alguns metros de distância, encontraram uma moto consultaram e viram que a moto é produto de roubo.

Na mesma toada, Luiz Fernando, guarda civil municipal, disse que estavam em patrulhamento na época dos fatos, avistaram um rapaz que demonstrou nervosismo ao visualizar a viatura. Fez a busca pessoal no acusado, estava com uma sacola verde na região íntima, a sacola tinha alguns entorpecentes como crack, cocaína e maconha. Tinha uma mochila preta na parede, perto do local em que o acusado estava. Há uns 10 a 15 metros, havia uma moto, produto de roubo.

Interrogado judicialmente, o acusado Kellven Ferreira dos Santos, confessou os fatos, narrou que no dia dos fatos narrados na denúncia, estava praticando a traficância, pois perdeu o emprego e voltou a traficar o tráfico. Disse que está arrependido.

As provas colhidas, destarte, são formos e uníssonas em apontar responsabilidade do réu pelo delito em apreço.

Os dois guardas municipais, ouvidos sob o crivo do contraditório, apresentaram depoimentos afinados e coerentes. Ambos indicaram o réu como sendo o indivíduo que estava com a sacola em suas roupas íntimas, contendo variedades de entorpecentes, como crack, maconha e cocaína, além de uma mochila próximo ao acusado, com mais drogas.

Ainda, como é de se notar, não houve qualquer contradição entre os depoimentos e nada há nos autos que desmereça seus relatos, pois prestaram depoimentos firmes e categóricos. Os guardas municipais não tinham qualquer motivo escuso para pretenderem prejudicar o réu gratuitamente e imputar a ele crime de tamanha gravidade. São compromissados na forma da lei e a circunstância de serem guardas civis não desmerece os testemunhos, não os torna suspeitos. Não significa falha na prova e nem tão pouco sugere que seja ela tendenciosa. Neste caso especialmente, são depoimentos consistentes e entrelaçados e a defesa nada provou que os possa enfraquecer ou tornar suspeitos.

A quantidade de drogas apreendida com o réu, que estava sozinho, conforme relatos firmes dos policiais, não é pequena, cerca de: 123 cápsulas da droga cocaína, em forma de crack (41,46g), 39 invólucros da droga cocaína, em pó (29,64g), 12 cápsulas da droga cocaína, em forma de crack (2,5g), 251 invólucros da droga Tetraidrocanabibol - THC (maconha) (360,35g), 16 invólucros da droga Tetraidrocanabibol - THC (maconha) (22,365g), e 04 invólucros da droga cocaína, em pó (3,01g), além de R\$ 29,00 (vinte e nove reais), uma sacola sob a roupa íntima, com variedades de porções de drogas, um aparelho telefônico celular, um veículo motocicleta, marca Honda, modelo NXR 150 Bros KS, cor preta, ano de fabricação 2007, placa DXN-3935/Mogi das Cruzes. Soma-se e o fato de que estavam distribuídas e porções individuais, acondicionadas de maneira típica para venda no varejo. Com efeito, a droga foi apreendida e periciada e as testemunhas relataram com segurança que encontraram o entorpecente nas roupas íntimas do réu, considerando a quantidade apreendida, além das circunstâncias em que se deu a prisão, estando o acusado em local conhecido como ponto de tráfico, mostra-se de rigor sua condenação pela prática do delito de tráfico.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é portador de Maus antecedentes criminais, além da apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes. Aponto ainda que o acusado praticou o delito durante cumprimento de livramento condicional, demonstrando conduta social desvirtuada e inadequada. Assim, aumento a pena-base em 1/6, chegando ao valor de 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, a atenuante da confissão será compensada com a agravante da reincidência específica.

Na terceira fase, eis a ausência de aumento e/ou diminuição da pena.

E, sendo o réu reincidente, não faz jus ao benefício previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da lei nº11.343/06.

Ausentes outras causas modificadoras torno definitiva a pena de 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o fechado, sendo o adequado ao cumprimento de pena, diante da reincidência específica e da quantidade de drogas apreendidas, na forma prevista do artigo 33, do Código Penal.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar, até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, tem origem próximo ou remoto no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. Nesse sentido:

O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas

de direito. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu KELLVEN FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade em 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo, para a garantia da ordem pública, posto que se trata de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, posto que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que como dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de Acompanhamento da Prisão Preventiva.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais, melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls. 42/43).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas (fls. 42/43), nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Quanto ao telefone celular, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra – art. 5º, inciso X, da CF). Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição (fls. 42/43).

Autorizo ainda destruição dos seguintes objetos por inexpressividade econômica: mochila e sacola (fls. 42/43).

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo -execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA